

Universidad Abierta y a Distancia de México
Asignatura: DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
Docente en Línea: Cristian Ortega Barerra

El PENSIONISSSTE



Herramienta: Google Gemini, Instrucciones: Genera una imagen del PENSIONISSSTE y del ISSFAM, tipo icono; Análisis: Se corroboró contra fuentes primarias, sin necesidad de edición.

El PENSIONISSSTE. Conceptualización. Funcionamiento y generalidades.

En los apartados pasados especificamos la existencia de diversos seguros sociales, como el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM, y otros a nivel local e institucional.

Dentro de los seguros que se proporcionan como parte del Derecho al Seguro Social, se encuentran los de retiro; en donde, como es lógico pensar, uno es el que se otorga a trabajadores particulares, es están afiliados al IMSS, como se ha especificado y otros pertenecientes a los trabajadores del Estado, es decir, los relativos al ISSSTE así como los pertenecientes a las personas miembros de las Fuerzas Armadas.

Por lo que hace al de los trabajadores del Estado, el sistema de pensiones actual se organiza de forma similar a los del IMSS, lo que implica marcadas diferencias.

“El termino *pensiones de retiro*, alude a la acción del cese do conclusión de la actividad profesional, y en su caso, el transito a la condición de pensionado; a tener garantizado un nivel de vida mediante el pago de prestaciones en dinero que tienen por objeto constituir la mayor parte, no la totalidad de sus ingresos.”(Sánchez Castañeda & Morales Ramírez, 2014)

Las pensiones pertenecen a los seguros de retiro, ya sea por cesantía en edad avanzada o por vejez; este ramo o seguro, se alimenta actualmente de las cuentas individuales, conformadas por las aportaciones del trabajador, el patrón y el Estado con el fin de otorgar acceso al derecho a la pensión.

“En la cuenta individual se depositan cuotas, aportaciones, y, en su caso, los rendimientos que se generen a favor del trabajador. Las leyes señalan como ‘derecho de todo trabajador contar con una cuenta individual’; pero en realidad constituye una obligación porque tanto éste como el patrón no pueden negarse a la constitución de esta, pues en ellas se depositarán las cuotas correspondientes a cada uno y tampoco se puede disponer libremente de los recursos depositados. Su integración es diferencia en las dos leyes: en la del seguro social se compone de tras subcuentas y en la del ISSSTE de seis”(Sánchez Castañeda & Morales Ramírez, 2014).

Así la cuenta individual se conforma de las siguientes subcuentas:

1. Retiro, cesantía y vejez.
2. Fondo de vivienda.
3. Aportaciones voluntarias.
4. Ahorro solidario.
5. Aportaciones complementarias de retiro.
6. Ahorro a largo plazo.

Bajo el ISSSTE, “La nueva ley de 2007 incorpora un capítulo denominado ‘De las pensiones’, pese a esto se respetan los derechos de los jubilados actuales y se reconocen los periodos cotizados -con anterioridad a la entrada en vigor de la ley- de todas las

personas trabajadoras actuales, a los que se les concedieron los primeros seis meses de 2008 para optar por algunas de estas dos posibilidades:

1. Mantenerse en el sistema de reparto, con incrementos en los requisitos para pensionarse.
2. Escoger la acreditación de sus cuentas individuales de bonos de pensión del ISSSTE, que no es más que un bono de transición para ingresar al sistema de capitalización individual.”(Mendizábal Bermúdez, 2025)

El esquema anterior refiere a la ley de 1959, es decir se trata de una *pensión conforme el sistema de reparto*.

“Si el trabajador decidió mantenerse en el régimen de la ley abrogada- es decir, según el sistema de reparto, al pensionarse deberá atender a las modificaciones que se implementaron de manera gradual, contenidas en los artículos transitorios 10º, 11º y 12 de la propia LISSSTE. Entre las modificaciones contenidas en estos artículos destacan las siguientes:

- Las cuotas del seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez serán ingresadas a la tesorería del ISSSTE, con excepción del 2% del SAR, la cual se destinará al a subcuenta de ahorro para el retiro de la cuenta individual del trabajador, administrada por PENSIONISSSTE.
- Se incrementa gradualmente la edad, de forma acorde con las expectativas de vida, hasta alcanzar los 60 años como edad mínima para jubilarse en el caso de los trabajadores y de 58 en el de las trabajadoras, a partir de 2028.
- El requisito para el retiro por edad y tiempo de servicio, estipulado en la ley abrogada, es de 60 años.
- A partir de 2018, para obtener la pensión por cesantía en edad avanzada se requiere cumplir 65 años y haber trabajado al menos 10 años; inicialmente se recibe 40% de la pensión. El monto aumenta en 2% por cada año adicional de edad, hasta alcanzar los 70 años, con 10 años de servicio, momento en el cual la pensión equivale a 50% del salario base utilizado para su cálculo.

- Los requisitos y la edad para pensionarse aumentan para estar acordes a las necesidades reales planteadas por los cambios demográficos y financieros; sin embargo, se concede a trabajadores que ingresen a trabajar a los 60 años la posibilidad de disfrutar de una pensión por cesantía en edad avanzada a los 70 años. (...)
- El Gobierno federal adquiere la responsabilidad del pago y los gastos de administración de las pensiones generadas conforme con este esquema.”(Mendizábal Bermúdez, 2025)



Herramienta: Google Gemini, Instrucciones: Genera una de una persona pensionada, tipo icono; Análisis: Se corroboró contra fuentes primarias, sin necesidad de edición.

El PENSIONISSSTE (fondo nacional de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado), será entonces el organismo encargado de administrar las pensiones de los trabajadores de los poderes de la Unión, actualmente es la única AFORE pública.

Cuenta con una Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE: con 18 miembros, similares a los de los otros organismos del Instituto y con atribuciones entre las que destacan resolver sobre las operaciones de sus recursos, examinar, en su caso, aprobar y presentar, los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y financiamiento, los estados financieros y el informe de labores formulados, presentar presupuestos de gastos de administración, operación y vigilancia, reglas para otorgar pensiones, etc.

La cuenta individual se conforma con fondos:

1. Retiro, cesantía y vejez: se depositan las cuotas y aportaciones del trabajador, patrón y Estado, al final da derecho a la pensión.

2. Fondo de vivienda: destinada a canalizar los fondos en dinero a favor del trabajador, patrón y Estado para obtener financiamiento para una vivienda. Es el 5% del salario base. La AFORE, en este caso el PENSIONISSSTE entrega esos fondos al FOVISSSTE (Fondo de Vivienda).
3. Aportaciones voluntarias: Aportaciones adicionales del trabajador o patrón para aumentar el monto de la pensión.
4. Ahorro solidario: Sólo aplica a afiliados del ISSSTE, es decir, del régimen obligatorio; en donde por cada peso ahorrado por el trabajador, la dependencia aporta una cantidad determinada por ley. En ella el trabajador puede permitir un descuento de su salario de hasta el 2% con este fin. Este aporte puede llegar hasta el 6% del salario, teniendo la entidad que depositar \$3.25 pesos por cada peso ahorrado por el trabajador.
5. Aportaciones complementarias de retiro: Son recursos que se pueden retirar hasta pensionarse o se tengan 60 años, se retiran en el plazo que cada SIEFORE marque (Sociedades de inversión)
6. Ahorro a largo plazo: Son aportaciones voluntarias para complementar la pensión.

En el caso del PENSIONISSSTE, “tiene a su cargo la administración de las cuentas individuales y la inversión de los recursos, también administra los recursos acumulados en las cuentas individuales provenientes del sistema de ahorro para el Retiro creado bajo la vigencia de la ley anterior.”(Sánchez Castañeda & Morales Ramírez, 2014)

Se conforma por 18 miembros (el director del ISSSTE, vocal ejecutivo del PENSIONISSSTE, 3 vocales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2 designados por el Banco de México, 1 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otro por la Secretaría de la Función Pública, así como 9 designados por las organizaciones de trabajadores.

Las AFORES. Conceptualización. Funcionamiento y generalidades.

En el caso de los trabajadores del Estado, se puede optar por obtener, en el esquema de la ley de 2007; se puede optar por que el fondo de la pensión la administre una AFORE o el PENSIONISSSTE.

En todo caso, los montos de lo cotizado en el IMSS y en el ISSSTE o viceversa, se acumulan al mismo fondo, pero por montos separados.

Por lo que hace a las pensiones, el mecanismo de funcionamiento es el mismo que en el IMSS al operar ambos bajo el esquema de las AFORES.

En este caso, la única diferencia es la edad, que en el caso del ISSSTE puede ser mayor por contarse por años cotizados.

a) PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA: Se tiene derecho a ella por estar el trabajador privado de empleo remunerado a partir de los 60 años y haber cotizado durante 25 años en el ISSSTE (1300 semanas).

b) VEJEZ: En este caso la pensión se otorga al haber cumplido el trabajador 65 años y haber cotizado 25 años o (1300 semanas).

Adicional a la pensión, la persona trabajadora y sus beneficiarios, tienen derecho al seguro médico.



Herramienta: Google Gemini, Instrucciones: Genera una imagen de la pensión bajo las AFORES, tipo icono; Análisis: Se corroboró contra fuentes primarias, sin necesidad de edición.

En el caso del IMSS y del ISSSTE, se puede optar por diferentes formas de pensionarse; que son:

a) Renta vitalicia: en cuyo caso, el trabajador contrata a una aseguradora por medio de su AFORE para que le pague al pensionado una cantidad vitalicia como pensión, a cambio del saldo acumulado en la cuenta individual. En este caso ya no puede cambiar a retiros programados y deberá contratar un seguro de supervivencia a cargo de la cuenta

individual para que en caso de que el trabajador muera, reciban pensiones de viudez y/o orfandad. La pensión en renta vitalicia debe ser igual o mayor a la pensión garantizada.

b) Retiros programados: Se mantienen los fondos en la AFORE (incluida el PENSIONISSSTE), en donde ese monto se fracciona y el trabajador recibe mensualmente parte de ese fondo mientras tenga saldo. Se permite siempre que los montos sean iguales o mayores a la pensión garantizada. La cantidad recibida se actualiza anualmente pero no se indica bajo qué parámetro. En este caso se puede volver a la renta vitalicia siempre que el excedente del monto sea superior en 30% a la pensión mínima garantizada.

c) Pensión garantizada: Se da cuando el trabajador no logra reunir las semanas de cotización mínimas. En este caso, el Gobierno absorbe el costo de la pensión, que será a diferencia de la del IMSS, de 2 salarios mínimos. Se nutre primero de lo acumulado en la cuenta individual y luego de los pagos del Estado. Se suspende si el trabajador reingresa a un empleo del régimen obligatorio.

En el caso del ISSSTE se puede también optar por una *PENSION ANTICIPADA*, que se da cuando lo ahorrado en la cuenta individual se tiene un 30% por encima de la pensión garantizada, en forma de renta vitalicia, al momento de solicitar la pensión; una vez cubierto el seguro de supervivencia. El resto de los recursos se pueden retirar en una o varias exhibiciones.

Puede ocurrir que no se tenga derecho a la pensión en el caso de que el trabajador no reúna las 1300 semanas cotizadas, tenga 60 o 65 años, en cuyo caso puede retirar los fondos en una exhibición o seguir cotizando hasta conseguirla.

Prestaciones y Sujetos. Haberes, pensiones y compensaciones. Conceptos.

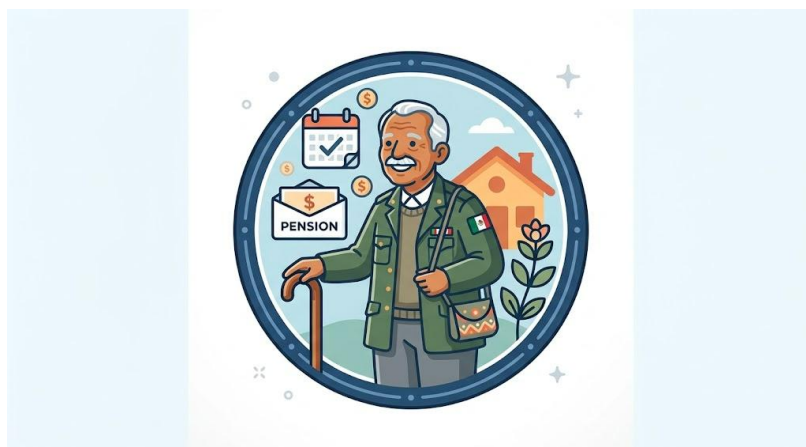
Por lo que hace al ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas), por su parte, da servicios de salud, vivienda, pensiones y prestaciones económicas a los miembros de las fuerzas armadas en activo y retirados.

En este caso, el funcionamiento es distinto al ISSSTE y al IMSS. Tiene una Junta Directiva con 9 miembros de la SEDENA, SEMANR y la SHCP.

Tiene patrimonio propio que administra de forma autónoma, se conforma de las aportaciones del personal activo y aportaciones estatales.

Otorga prestaciones económicas y de vivienda, entre las que destacan los haberes de retiro y pensiones, fondo de vivienda, seguros, servicios de salud, educativos (como becas) y prestaciones de bienestar social como servicios funerarios, descuentos, casas de retiro, etc.

Haberes de retiro. Procedencia.



Herramienta: Google Gemini, Instrucciones: Genera una imagen de un militar retirado, tipo icono; Análisis: Se corroboró contra fuentes primarias, sin necesidad de edición.

La “Situación de retiro” se alcanza cuando los militares deben ser separados por orden expresa por parte del Estado y no necesariamente se alcanza con la edad para pensionarse sino por otras causales en el servicio como incapacidad, solicitud voluntaria, años de servicio o edad límite de acuerdo con el grado o bien por una sentencia, eliminación u orden superior, conforme con la ley.

El HABER DE RETIRO es la prestación económica vitalicia a que tiene derecho un militar cuando está en situación de retiro y cumplir los demás requisitos de ley.

La COMPENSACIÓN es una cantidad que se recibe una vez, cuando se cumplieron 5 años o más de servicios, sin llegar a 20 en los casos que indica la ley.

La PENSIÓN es la prestación vitalicia en dinero que reciben los familiares en caso de fallecimiento del militar.

Los HABERES como el de retiro, la compensación y la pensión son calculados con base en tabuladores autorizados por la SHCP y el presupuesto de egresos de la Federación, vigentes al momento del retiro o del fallecimiento.

El Haber se calcula por rango y años de servicio para poder acceder a él:

Jerarquía*	Años
Tropa	50
Subteniente	51
Teniente	52
Capitán Segundo	53
Capitán Primero	54
Mayor	56
Teniente Coronel	58
Coronel	60
General Brigadier	61
General de Brigada	63
General de División	65

*Para las Fuerzas Armadas y Armada de México se tomarán en cuenta las jerarquías correspondientes, contenidas en sus leyes orgánicas.

(Tomado de Sánchez Castañeda & Morales Ramírez, 2014)

Además de los Haberes, se pueden recibir Prestaciones en Especie como el servicio médico, Prestaciones en Dinero en cuyo caso se asciende al militar al grado inmediato superior para el cálculo del haber correspondiente. Con relación al tiempo en dicho grado:

Años de servicio	Años en el grado
20	10
22	9
24	8
26	7
28	6
30	5
35	4
45 ó más	3

(Tomado de Sánchez Castañeda & Morales Ramírez, 2014)

Así, recibe un HABER INTEGRADO conformado por el porcentaje del grado al que fue ascendido, adición del 80% de ese haber, primas y asignaciones que estuviera recibiendo al momento del retiro. Ese haber integrado aumenta en militares con 30 o más años de servicio incrementando sus porcentajes, del 60 al 90% debido a 40 a 45 años de servicio (aumenta 2% aprox. Anualmente).

El haber de retiro incrementa si incrementa el salario del personal activo, además se tiene derecho al pago del seguro colectivo de retiro, el de vida militar, devolución de fondos de ahorro o trabajo y vivienda.

Para acceder a la pensión/haber de retiro se deben haber cumplido entre 50 a 65 años con las jerarquías ya especificadas siendo el monto de la COMPENSACIÓN de mínimo 6

meses por 5 años en activo a 32 meses por 19 años de servicio.

Años de Servicios	Meses de haber
5	6
6	7
7	8
8	10
9	12
10	14
11	16
12	18
13	20
14	22
15	24
16	26
17	28
18	30
19	32

(Tomado de Sánchez Castañeda & Morales Ramírez, 2014)

Fondo de trabajo y fondo ahorro. Procedencia.

En el caso del retiro, los fondos de vivienda, ahorro o trabajo se reciben en devolución si tienen derecho a la compensación y pueden optar por afiliarse al seguro de vida potestativo.

Si el militar muere, se puede otorgar un haber para los beneficiarios en forma de pensión del grado reconocido para efectos del retiro del 80% de dicho haber, mas primas de perseverancia y asignaciones reconocidas en el haber de retiro.

FUENTES E IMÁGENES

FUENTES

Briceño Ruíz, A. (2011). *Derecho de la seguridad social*. Oxford University Press.

Mendizábal Bermúdez, G. (2025). *La Seguridad Social en México* (4a ed.)

[Electrónico]. Porrúa.

Sánchez Castañeda, A., & Morales Ramírez, M. A. (2014). *El derecho a la seguridad social y la protección social* (Electrónica). Porrúa-UNAM.

IMÁGENES

Gemini de Google.

- Genera una imagen del PENSIONISSSTE y del ISSFAM, tipo icono.
- Genera una de una persona pensionada, tipo icono.
- Genera una imagen de la pensión bajo las AFORES, tipo icono.
- Genera una imagen de un militar retirado, tipo icono.